

পরিশিষ্ট-৩৩

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ
সম্পর্কিত ৩য় বৈঠকের সারসংক্ষেপ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ
সম্পর্কিত ৩য় বৈঠকের সারসংক্ষেপ

০২ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ সম্পর্কিত ৩য় বৈঠকের সারসংক্ষেপ
সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহসভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ : ০২রা আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : বুধবার, সকাল ১১:০০টা
স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী।

৪. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনা)।

গ. জনাব মোঃ কামরুজ্জামান শেখ, সহকারী পরিচালক।

ঘ. জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক।

৫. বৈঠকের আলোচ্যসূচি: ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা।

৬. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদগণ সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় এবং এটি একধরনের আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার বিষয় আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়সমূহের ওপর আলোচনার পূর্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৭. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৫

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কমিশনের প্রধান, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক দলসমূহের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে এই কমিশনের মেয়াদ ১ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদিও কমিশনের মেয়াদ ১ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে, তবে কোনো অবস্থাতেই কমিশন ১ মাস সময় নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখতে উৎসাহী নয়। কমিশন মনে করে না যে, আগামী ১ মাস ধরে এই আলোচনা করে যেতে হবে। আশা করা যায় যে, খুবই দ্রুত সময়ে একটি ঐকমত্যের জায়গায় উপনীত হওয়া যাবে। ১ মাস সময় বৃদ্ধি করার আরেকটি কারণ হচ্ছে, যে কোনো কার্যালয় যদি প্রায় ১ বছর ধরে অব্যাহত থাকে সেটি গুটিয়ে তুলতেও খানিকটা সময় লাগে। কমিশন যাতে মেয়াদের মধ্যেই গুটিয়ে নিতে পারে সে বিষয়টিও সরকারের পক্ষ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে আজকে এখানে উপস্থিত হওয়া। ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে আরও সুনির্দিষ্ট করে কিছু প্রস্তাব দিতে পারে কি না। যা বিরোধগুলোকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয় এবং সম্ভব হলে একমতের জায়গায় আসা যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কমিশন যখন সর্বশেষ মিলিত হয়েছিল তখন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় অবস্থান এবং এর বাইরেও তাদের অবস্থান বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিল। এর আগে রাজনৈতিক দলগুলো লিখিতভাবেও মতামত দিয়েছিল যার সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন বিশেষজ্ঞদের সাথেও কথা বলেছে। এরকম পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট মতামত সুপারিশ হিসাবে কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যে সমস্ত বক্তব্য ছিল সেগুলোকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেল এবং রাজনৈতিক দলগুলো বলেছিল যে, বেশকিছু অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়। যেগুলো সংবিধান সংশ্লিষ্ট নয় সেগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল এবং তারপরেও এখন একটি জাতীয় ঐকমত্য হয়েছে যে, সরকার এগুলো করতে পারে। সরকারের পক্ষ থেকে সে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কমিশনের পক্ষ থেকে স্বনির্বদ্ধভাবে সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যেন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে যে সমস্ত বিষয় অধ্যাদেশ এবং নির্বাহী আদেশে করা যায় সেগুলো যেন তারা দ্রুত করে। সাংবিধানিক বিষয়গুলোতে বিশেষজ্ঞ প্যানেল দুটো কথা বলেছে। সেগুলো হলো: (১) গণভোট এবং (২) বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ। সমস্ত কিছু বিবেচনা করে প্যানেলের পক্ষ থেকে কমিশনকে একটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেটি উপস্থাপন করা হয়েছে। কমিশন মনে করে যে, সরকারকে যদি একাধিক পরামর্শ দেওয়া যায় তবে তা বাস্তবায়নে তুলনামূলকভাবে সহজতর হবে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে। প্রয়োজনীয় আইনি এবং সাংবিধানিক বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে সরকার পদক্ষেপ নিতে পারবে। কমিশন চায় এটি দ্রুত সম্পাদিত হোক। সকলেই অবহিত আছেন যে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণের জন্য ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্কে থাকবেন এবং তিনি ২রা অক্টোবর ফিরবেন। কমিশন এই প্রক্রিয়াটির সুপারিশ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে আলোচনা করে দিতে চায়। তাই ২১শে সেপ্টেম্বরের আগে যদি একমত হওয়া যেতে পারে বা বিকল্পগুলো নিশ্চিত হওয়া যায় তাহলে কমিশনের পক্ষ থেকে তা উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। অন্যথায় কিছুটা সময় নিতে হবে কারণ তিনি উপস্থিত থাকবেন না। কেননা তিনি এই কমিশনের প্রধান, প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান নির্বাহী তাই তার কাছে কমিশনের পরামর্শ দেওয়া দরকার। সেজন্য আশা করা যায় যে, ২১শে সেপ্টেম্বর সম্ভব না হলে ২রা অক্টোবরের বা তৎপরবর্তী সময়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে সুপারিশ উপস্থাপন করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা নিয়মিতভাবেই এই কমিশনের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সনদের চূড়ান্ত ভাষ্য দেওয়া হয়েছে। যদি তথ্যগত ত্রুটি থাকে তাহলে কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। কেননা তথ্যগত ত্রুটি থাকতেই পারে দুই একটি ক্ষেত্রে। সেগুলো অবশ্যই সংশোধন করা হবে। তবে মূল বিষয়গুলোতে পরিবর্তন করা হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ করা হয়েছিল দুইজন প্রতিনিধির নাম পাঠানোর জন্য যারা সনদে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করবেন। রাজনৈতিক দলগুলোর পুরোনো বক্তব্য, ১১ই সেপ্টেম্বরের বৈঠকের গৃহীত ঐকমত্য, পূর্বে বিশেষজ্ঞদের মতামত (৪টি বিকল্প) এবং সর্বশেষ তাঁদের একক পরামর্শ সেটি সকলের সামনে আছে, সেগুলোকে সামনে রেখেই আজকের আলোচনা করা হবে। আপনারা দীর্ঘ সময় ধরে

সাংগঠনিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও অব্যাহতভাবে যুক্ত থেকেছেন এটি প্রমাণ করছে যে, এই সংস্কার প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র ঘাটতি নাই। আশা করা যায় এটি অব্যাহত থাকবে।

৮. আলোচ্য বিষয়ের ওপর রাজনৈতিক দলসমূহের আলোচনা ও মতামত

৮.১ **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য:** রাজনৈতিক দলসমূহের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করার ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা করার, কমিশনের সাথে বসার এবং সর্বোপরি একটি ঐকমত্যে পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশন ও সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের পক্ষ থেকে একাধিক পথ না দেখিয়ে একটিমাত্র পথ দেখানোর জন্য তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের ১ম শর্তটি হলো: “The Interim Government may enact of Constitution Order” (‘CO’) under the authority of Article 22 of the July Declaration incorporating the core reforms envisaged by the July Charter 2025. The CO will be immediately effective. বিশেষজ্ঞ প্যানেলের এই যদি মূল বিষয়বস্তু হয় তাহলে দুটি কর্তৃপক্ষকে মেনে নেওয়া হয়। জুলাই ঘোষণা কোনো proclamation ছিল না। It’s a declaration of July revolution uprising. July Declaration এর Character, সংবিধানের Character এবং সরকারের Character এই সবগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। এটি স্বাক্ষর হলেই কার্যকর হবে এবং কার্যকর হলে সংবিধানের কিছু কিছু অনুচ্ছেদের কার্যকারিতা রহিত হয়ে যাবে। এটি এই কমিশনের এখতিয়ার আছে কি না বা এই সরকারের এখতিয়ার আছে কি না—তা বিবেচনায় নিতে হবে। যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার সমাধানের একটি মতামত থাকলে ভালো হয়। অধিকাংশের ধারণা যে, একটি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি সরকারকে উচ্ছেদ করে আরেকটি অন্তর্বর্তী সরকারকে বসানো হয়েছে। যে কারণে সরকারগুলো স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে যায় সংবিধানের সেই অনুচ্ছেদগুলো সংশোধন বা বাতিল বা পরিবর্তন করার জন্য এখানে বসা হয়েছে। এখন একটি মিশ্র ধরনের সরকার বা বিশেষ ধরনের সরকার আছে। তারপরেও এর প্রধান প্রবণতা হচ্ছে যে, সংবিধানের প্রধান দিকগুলো মেনে চলা এবং সাংবিধানিক একটি সরকার হিসাবে কাজ করা। ভবিষ্যতে যে জায়গাগুলো অতিক্রম করা প্রয়োজন তা সাংবিধানিক পথেই করতে হবে। এতে ভবিষ্যতে কোনো আইনগত জটিলতা তৈরি হবে না। সেই প্রত্যয় নিয়েই আলোচনা করা দরকার যাতে ভবিষ্যতে এটি গ্রহণযোগ্য হবে। একটি আইনি পথেই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শেষ করা হবে—সাংবিধানিকভাবে সেই জায়গায় বিশেষজ্ঞ প্যানেলের বিবেচনা অতটা প্রকাশ পায়নি। জুলাই ঘোষণাপত্রের ২২ অনুচ্ছেদ হলো:

যেহেতু, বাংলাদেশের জনগণ সুশাসন ও সুষ্ঠু নির্বাচন, ফ্যাসিবাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধ, আইনের শাসন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিদ্যমান সংবিধান ও সকল রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে;

প্রথম লাইনটি পড়লে পরস্পরবিরোধী মনে হয়। এই ঘোষণা বাংলাদেশের সংবিধানকে এই মুহূর্ত থেকে কিংবা যখন স্বাক্ষর করা হবে তখন থেকে এটিকে সংবিধানের ওপরে দাঁড় করানোর ক্ষমতা জুলাই ঘোষণায় পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে আরও বসা যেতে পারে।

৮.২ **সহ-সভাপতি:** বিশেষজ্ঞদের সাথে বেশ কয়েকবার বসা হয়েছে। তাই তাঁদের মতামতের ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরি। বিশেষজ্ঞরা বলেননি যে, জুলাই সনদ স্বাক্ষর করার সাথে সাথে কার্যকর হবে। স্বাক্ষর করার কথা তাঁরা উল্লেখই করেননি। তাঁরা বলেছেন, It will be validated with effect from the date of its enactment only after referendum. কমিশন enactment-এর কথা বলছে না। কমিশন সুপারিশ করছে সরকারকে। সরকার enactment করবে কি না সে সিদ্ধান্ত সরকার নিবে। তাই কমিশনের enactment-এর অর্থরিটি নাই। তবে সুপারিশ করার অর্থরিটি যথার্থই আছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেল যে সুপারিশ করছে তা দুটি বিষয়কে মিলিয়ে করছে। একটি সাংবিধানিক আদেশ করা যা সরকার করবে এবং আরেকটি হচ্ছে referendum-এর ভিতর দিয়েই কার্যকর হবে। জুলাই ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ২২-এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ প্যানেল অভিপ্রায়ের জায়গাটির কথা বলছেন। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় বিদ্যমান সংবিধানের ৭

অনুচ্ছেদে আছে। এই সরকার একটি বিশেষ পরিস্থিতিগত সরকার যা সংবিধানে পাওয়া যাবে না আবার এর বাইরেও পাওয়া যাবে না। বিশেষজ্ঞ প্যানেল সুপ্রা কনস্টিটিউশন অর্থে বলছেন না। এই বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করেই সুপারিশ করা হয়েছে। যে বস্তুটি অস্তিত্বহীন তার ওপরে referendum হয় না। যে কোনো referendum করার জন্য আইন লাগবে। তবে ১৯৯১ সালের আইন দিয়ে referendum হবে না।

৮.৩ দবাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টির বক্তব্য: ঐকমত্য কমিশনের সময় বৃদ্ধি করায় সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়। পূর্বের আলোচনার মধ্যে ৬টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যার ৬ নম্বরে বলা হয়েছে:

সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে এই মর্মে মতামত চাওয়া যে, অন্তর্বর্তী সরকার এই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না।

আপিল বিভাগের মতামত চাওয়া হবে যে, জুলাই সনদকে কীভাবে একটি আইনি কাঠামোতে সুরক্ষা দেওয়া যাবে। সরকার কীভাবে এটি বাস্তবায়ন করবে এরকম কোনো পরিকল্পনা বিবেচনার উর্ধ্বে ছিল না। আপিল বিভাগে পাঠানো হলে তারা বাস্তবায়নের একটি উপদেশমূলক মতামত বা পরামর্শ দিবেন। যদি উল্লেখ থাকে, “সরকার এটি বাস্তবায়ন করতে পারে কি না” তাহলে যথেষ্ট বিভ্রান্তি তৈরি করবে।

৮.৪ সহ-সভাপতি: গত দিনের আলোচনায় ১০৬ অনুচ্ছেদের কথা হয়েছিল। ১০৬ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে মতামত চাইতে হলে, কী বিষয়ে সরকার মতামত চাইবে তা উল্লেখ করতে হবে। একাধিক দলের বক্তব্যে এটি দাঁড়িয়েছে যে, সরকার এই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না। এই প্রশ্নটি করেই যাওয়া যেতে পারে। যদি ১০৬-এর কথা বিবেচনা করা হয় তাহলে কী জানতে চাইবে দলগুলোকে সেদিকে পরামর্শ দেওয়ার অনুরোধ জানান।

৮.৫ বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টির বক্তব্য: “রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদ অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করেছে এবং দলগুলো মনে করে এর একটি আইনি ভিত্তি বা সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন” এই প্রশ্নে আপিল বিভাগের মতামত নেওয়া যেতে পারে। সরকার কীভাবে বাস্তবায়ন করবে তা আপিল বিভাগের ওপরে রাখা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ প্যানেল জুলাই ঘোষণা ভিত্তি হিসাবে ধরেছেন যা সম্ভবত পরবর্তীকালে সংবিধানে সংযুক্ত হবে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পারস্পরিক আলোচনা করে কয়েক দিনের মধ্যে কাছাকাছি একটি মতামত জানানো হবে।

৮.৬ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের এর বক্তব্য: জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বিশেষজ্ঞ প্যানেলের যে মতামত নিয়েছেন তার সাথে একমত পোষণ করা হয়। সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে এটিকে আইনি ভিত্তি দেওয়া এবং পরবর্তীকালে গণভোটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৮.৭ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির বক্তব্য: জুলাই সনদের যে বিষয়গুলোতে দ্বিমত আছে এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন কীভাবে হবে এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর একে অপরের ওপর যে আস্থাহীনতা সেগুলো দূরীকরণ করার জন্য এর একটি আইনি ভিত্তি কীভাবে দেওয়া যায় এই বিষয়েও অনেক রাজনৈতিক দল মতামত দিয়েছে। যে যে বিষয়গুলোতে ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য একটি অঙ্গীকারনামা এবং সকল বিষয় নিয়ে বাস্তবায়নের দিগ্বিদর্শনার জন্য প্রধান উপদেষ্টা মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের কাছে ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মতামত চাইতে পারে। বিশেষ সাংবিধানিক নির্দেশনার বিষয়ে অনেকেই দ্বিমত প্রকাশ করেছে। জুলাই ঘোষণাপত্র কোনো বিপ্লবের ঘোষণাপত্র না। এটি একটি অভ্যুত্থান। সম্পূর্ণভাবে সংবিধানের উপর ভিত্তি করে একটি সরকার গঠিত হয়েছে। তাই সাংবিধানিকভাবেই প্রত্যেকটি পদক্ষেপ চলা দরকার। জুলাই ঘোষণাপত্র সংবিধানের কোনো অংশ নয় যে যার ওপর ভিত্তি করে একটি সাংবিধানিক আদেশ জারি হবে। আজকের বৈঠকে যে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে তার সাংবিধানিক কোনো ভিত্তি নাই। ঘোষণাপত্রের ২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি সাংবিধানিক আদেশ জারি করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়। সংস্কারের আইনি ভিত্তির জন্য অনুচ্ছেদ ১০৬-এর আওতায় আপিল বিভাগের মতামত নেওয়া যেতে পারে। আজকের যে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে তার সাংবিধানিক কোনো

ভিত্তি নাই। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের যে মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে তার ওপরে দ্বিমত পোষণ করা হয়। সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে অধ্যাদেশ জারি করে জরুরিভিত্তিতে কার্যকর করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়।

৮.৮ সহ-সভাপতি: এলডিপির পরামর্শ হলো ১০৬ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের কাছে যাওয়া এবং কমিশন সরকারকে সুপারিশ করবে যে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপরে সুপ্রিম কোর্টের কাছে মতামত চাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের কাছে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর কী মতামত সরকার চাইতে পারে তার কোনো সুনির্দিষ্ট পরামর্শ থাকলে উপস্থাপন করার আহ্বান জানানো হয়।

৮.৯ লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি-এলডিপির বক্তব্য: যে যে বিষয়গুলোতে আইনি ভিত্তি দরকার সে বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের কাছে মতামত দেওয়া যেতে পারে। যে বিষয়গুলোতে নোট অব ডিসেন্ট আছে সেগুলো নিয়ে সংসদে আলোচনা করে পরবর্তীকালে বাস্তবায়ন হতে পারে। ঐকমত্য কমিশনের বিভিন্ন বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং কিছু কিছু বিষয়ে দ্বিমত আছে। এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকেরই অবিশ্বাস আছে। সেই অবিশ্বাস দূরীভূত করার জন্য আপিল বিভাগের নির্দেশনা নেওয়া যেতে পারে এবং এগুলো যাতে পরবর্তী সংসদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এই বিষয়গুলো কোর্টে পাঠানোর জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। ১০৬ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আপিল বিভাগের কাছে এই মর্মে মতামত চাওয়া যে, অন্তর্বর্তী সরকার এই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না।

৮.১০ সহ-সভাপতি: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬ ব্যবহার করার জন্য যারা বলছেন তাঁরা সুনির্দিষ্টভাবে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। কমিশন যা করছে তার অনেক কিছুই সংবিধানে নাই। এটি State of exception. যা স্বীকার না করলে অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন হবে।

৮.১১ লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি-এলডিপির বক্তব্য: যে বিষয়গুলোর ওপরে সকল রাজনৈতিক দল সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য তারা অঙ্গীকার করছে। এগুলো যে বাস্তবায়ন হবে এই বিষয়ে আপিল বিভাগের নির্দেশনা চাওয়া যেতে পারে। বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য পরস্পরের ওপর যে আস্থা সেই আস্থাকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য ১০৬ অনুচ্ছেদে আদালতের নির্দেশনা চাওয়া যেতে পারে।

৮.১২ সহ-সভাপতি: এলডিপির বক্তব্য অনুযায়ী সরকার আপিল বিভাগের কাছে জানতে চাইবে এর আইনি ভিত্তি দেওয়া যায় কি না। কোনো না কোনোভাবে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হতে হবে। জুলাই সনদ বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬-এর আওতায় হবে না যা সকলেই জানে।

৮.১৩ বিচারপতি এমদাদুল হক (কমিশনের সদস্য): জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য উপায় বের করার চেষ্টা চলছে। এরই মধ্যে কিছু প্রস্তাব এসেছে। বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ মতামত দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য referendum. Referendum করার কারণ হচ্ছে সংবিধানের এমন কিছু বিধান সংশোধনের প্রস্তাব আছে যেটি আগামী সংসদও করতে পারবে না। যেমন: অনুচ্ছেদ ৭ (ক), (খ), প্রথম ভাগের অনুচ্ছেদে যা আছে, সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ সংশোধনই করা যাবে না। এরকম আরও কিছু আছে। এই বাধা থাকার কারণে আগামী সংসদ সংস্কারের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারবে না। বিশেষজ্ঞরা সম্ভবত এই চিন্তা করেই referendum-এর কথা বলেছেন। Referendum is the original power. যাকে সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে। সেই referendum-এর মাধ্যমে একটি ভিত্তি খোঁজার চেষ্টা। Referendum যদি in favour হয় তাহলে সাংবিধানিক বাধা অতিক্রম করা যাবে। সাংবিধানিক আদেশ অথবা অন্য কোনো নাম যা পদ্ধতি মাত্র। মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংবিধান সংশোধন।

৮.১৪ লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি-এলডিপির বক্তব্য: সংবিধানের যে সকল অনুচ্ছেদ সংশোধন করা যাবে না সেটি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে করা হয়েছে। Referendum-এর মাধ্যমে করা হয়নি। সুতরাং জুলাই সনদ কেন referendum-এর

মাধ্যমে করা হবে। পরবর্তী সংসদ সংশোধনের মাধ্যমে এটি করবে। এরপরও যদি referendum-এ যেতে হয় তাহলে পরবর্তী সংসদ যাবে।

৮.১৫ বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: সরকার আপিল বিভাগের কাছে মতামত চাইতে পারে যে, জুলাই সনদ স্বাক্ষরিত হয়েছে অঙ্গীকারনামাসহ। রাজনৈতিক দলসমূহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে এটি তারা বাস্তবায়ন করবে। আপিল বিভাগ এভাবে হয়তো মতামত দিতে পারে যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলো দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে। সুতরাং জনগণের ভোটে নির্বাচিত আগামী সংসদ এই সনদকে কার্যকরী করবে বা করবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অথবা করতে বাধ্য থাকবে। এরকম একটি মতামত আপিল বিভাগ থেকে আসতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে জুলাই সনদ কার্যকরী করবে বা বাস্তবায়ন করবে এই প্রতিশ্রুতি দিবে। ফলে যারা নির্বাচিত হবেন তাদের ওপর নৈতিকভাবে বাধ্যবাধকতা থাকছে সংসদে এটি কার্যকর করার। সংসদ যেহেতু সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তনের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। যেহেতু সংসদই এটি বাস্তবায়ন করবে স্বাভাবিক ব্যাপার। এভাবে বিবেচনা করলে জটিলতা অনেকখানি কাটিয়ে ওঠা সহজ হবে।

৮.১৬ সহ-সভাপতি: পরবর্তী সংসদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা অনেক কিছু করতে পারবে কারণ তাদের জনসমর্থন আছে। যদি জনগণের উপর আস্থা থাকে তাহলে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে কেন জনগণের সমর্থন অর্থাৎ গণভোটে যাওয়া যাচ্ছে না। একটি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচিত করলে তার আরও ১০০ রকম প্রতিশ্রুতি থাকবে, আদর্শ থাকবে, অবস্থান থাকবে। ধরা যাক, পার্টি ‘এ’ তার ইশতেহারে জুলাই সনদ দিলো না। তাহলে ঐ দলকে কী জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বাধ্য করা যাবে এবং ঐ দলকে যারা ভোট দিয়েছে তারা তো অনেক কিছু বিবেচনা করে দিয়েছে। আবার জুলাই সনদ আছে এই বিবেচনায় কেউ ভোট দিতে নাও পারে। যদি সাংবিধানিক ক্ষমতা হিসাবে জনগণের মতামত চাওয়া হয় তাহলে referendum চাইতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

৮.১৭ বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নোট অব ডিসেন্ট থাকার পরেও কী নিয়ে referendum হতে পারে। যেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে না কি যেসব বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট আছে সেগুলোসহ যাচ্ছে। তাহলে জনগণ কোন ভিত্তিতে সমর্থন করবে। জুলাই সনদে নোট অব ডিসেন্টের বিষয়গুলো উল্লেখ থাকছে। জনগণ তার পক্ষে বলবে না কি বিপক্ষে বলবে এটি একটি বিরাট বিভ্রান্তির জায়গা।

৮.১৮ গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: অনুচ্ছেদ ১০৬-এর অধীনে আদালতের কাছে কী জানতে চাওয়া যেতে পারে। জানতে চাওয়া যেতে পারে যে, আগামী যে সংসদ নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হবেন তারা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে এবং আগামী নির্বাচন সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ উভয় উদ্দেশ্যে হতে পারে কি না ভেবে দেখা যেতে পারে। এতে সাংবিধানিকভাবে কোনো বাধা আছে কি না। এ বিষয়ে যদি আদালত ইতিবাচক মতামত দেয় সেক্ষেত্রে আগামী নির্বাচন সরকার গঠন ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে এই মর্মে সরকারের পক্ষ থেকে একটি অধ্যাদেশ জারি করা সম্ভব। প্রশ্ন উঠেছে যে সংসদ মৌলিক সংস্কার করতে পারে কি না। তখন ওই অর্থরিটির প্রশ্ন আদালত কর্তৃক একটি সমাধান হয়ে গেল।

৮.১৯ সহ-সভাপতি: গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ১০৬ ছাড়া আর কোনো কিছু প্রয়োজন হবে না।

৮.২০ গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: জুলাই সনদ এবং আগামী নির্বাচনকে এই এখতিয়ার দেওয়া যাতে সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৌলিক সংস্কার ও সরকার গঠন করতে পারে।

৮.২১ সহ-সভাপতি: আপিল বিভাগ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যাখ্যা দিবে না। প্রশ্নের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা দিবে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদে ১০৬-এ জিজ্ঞাসা করবে যে ভবিষ্যতে এটি বাস্তবায়ন করা যাবে কি না। ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করা যাবে কি

না এই প্রশ্ন সরকার কেন করছে যে কোনো নির্বাচিত সংসদ যে কোনো কিছু বাস্তবায়ন করতে পারে। তাহলে অন্তর্বর্তী সরকারকে কেন আদালতের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতে হবে এই বিষয়টি আগামীতে বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না।

৮.২২ গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: যে কোনো সরকার যে কোনো কিছু করতে পারে না। সাংবিধানিকভাবে মৌলিক পরিবর্তন করতে পারে না। ফলে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে যে ঐকমত্য হয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে পারে কি না এ প্রশ্ন করা যেতে পারে। সংবিধানে যা নাই সে বিষয়ে মতামতের জন্যই তো অনুচ্ছেদ ১০৬। জুলাই সনদ যেহেতু একটি state of exception হতে উদ্ধৃত পরিস্থিতি তাই এটি করা যাবে কি না তা আদালতের কাছে ন্যায্যতা চাওয়া যেতে পারে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার স্বার্থে এটি করা হচ্ছে।

৮.২৩ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এর বক্তব্য: আজকের বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, জুলাই ঘোষণার আলোকেই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা হবে। তখন সহ-সভাপতি বলেছিলেন যে, জুলাই সনদের সাথে জুলাই ঘোষণার কোনো সম্পর্ক নাই।

৮.২৪ ড. বদিউল আলম মজুমদার (কমিশনের সদস্য): জুলাই সনদ কমিশন প্রণয়ন করছে। জুলাই ঘোষণার সাথে কমিশনের কোনো সম্পর্ক নাই কারণ জুলাই ঘোষণার বিষয়ে কমিশনের কোনো রকম সম্পৃক্ততা ছিল না।

৮.২৫ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এর বক্তব্য: গণভোটের বিষয় নিয়ে পত্রিকায় আলোচনা এসেছিল সেই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল জুলাই ঘোষণার ভিত্তিতে জুলাই সনদ করা হচ্ছে। গণভোটের বিষয়টি বিদ্যমান সংবিধানে নাই। জুলাই ঘোষণার ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, “যেহেতু, বাংলাদেশের জনগণ যুক্তিসঙ্গত সময়ে আয়োজিতব্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশের মানুষের প্রত্যাশা বিশেষত তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আইনের শাসন ও মানবাধিকার, দুর্নীতি, শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে।” যেহেতু সংবিধানেও নাই এবং জুলাই ঘোষণায় নাই তাহলে গণভোট বলা হয়েছে নির্বাচিত সংসদে এটি কার্যকর করা হবে। যেহেতু সরকার জুলাই ঘোষণা দিয়েছে সেহেতু এই ঘোষণায় সংশোধন আনতে হবে যে, গণভোটের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে। যদিও জুলাই ঘোষণা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বেশিরভাগের মতামত নেওয়া হয়নি এবং এটি সমালোচনার যোগ্য। যদি ২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রশ্ন তোলা যাবে যে, নির্বাচিত সংসদ এটি করবে। তাহলে কীভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। কীভাবে সাংবিধানিক আদেশ হচ্ছে। এর ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। জুলাই সনদ অবশ্যই বাস্তবায়ন হবে এবং এর একটি ভিত্তি থাকবে। যে ভিত্তির মধ্য দিয়ে এটি বাস্তবায়ন করতে প্রত্যেকটি দল অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে। কিন্তু বাস্তবায়নের বিষয়টি যদি দ্রুত চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে সেটি আকাজক্ষিত নয়। সকলের প্রত্যাশা যে, গত ৫৪ বছর ধরে বাংলাদেশ যেভাবে পরিচালিত হয়েছে ভবিষ্যতে সেভাবে পরিচালিত হবে না। আইনি সুরক্ষা নিয়ে যেন কোনো ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত না হয় সেজন্য এটি অবশ্যই নির্বাচিত সংসদে কার্যকর করতে হবে। কিন্তু পদ্ধতি কী হবে? গণভোটের বিষয়ে আপত্তি নাই। তবে গণভোটের বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। গণভোট কী ৮৪টি সুপারিশ নিয়ে হবে। তখন নোট অব ডিসেন্টের বিষয়টি কী হবে—চিন্তা করতে হবে। অথবা এটি একটি অঙ্গীকারনামা হবে যে, আগামী সংসদ জুলাই সনদকে কার্যকর করবে। ৮৪টি সুপারিশ নিয়ে গণভোট কার্যকর হবে না।

৮.২৬ ড. বদিউল আলম মজুমদার (কমিশনের সদস্য): শুধুমাত্র সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সাংবিধানিক আদেশ হবে এবং সেগুলো নিয়েই গণভোট হবে।

৮.২৭ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এর বক্তব্য: জুলাই সনদের ভাষ্য পরিবর্তন করা না হলে কিছু দিনের মধ্যে প্রশ্নের মুখে পড়বে।

৮.২৮ গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য: জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সমস্যা পদ্ধতিগত নয় মনস্তাত্ত্বিক। বর্তমান সরকার এক বছরের অধিক সময় ক্ষমতায় আছে কারণ এ সরকার সংস্কার করবে বলেই ক্ষমতায় আছে। এই সরকারকে

সংবিধান সংস্কার করার ক্ষমতা, রাষ্ট্র সংস্কার করার ক্ষমতা গণ-অভ্যুত্থান দিয়েছে। সংবিধান মানলে সংবিধান সংস্কার করা যাবে না-যা সংবিধানেই আছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মতামত অনুযায়ী বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা এ সরকারের আছে। এটি নিয়ে প্রশ্ন তুললে সরকারকে গণভোট করতে হবে। পুরানো পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে নতুন বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যই ২০২৪-এর রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার একটি সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে।

৮.২৯ জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) এর বক্তব্য: জুলাই ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ২২-এ বলা হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিদ্যমান সংবিধান এবং সকল রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের ব্যাখ্যা কি ইচ্ছা করে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা এটির ব্যাখ্যা আমলে নেওয়াই হয়নি-তা বোধগম্য নয়। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ২৫-এ প্রতিশ্রুত প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে বলা হয়েছে। বর্তমান সরকার ইচ্ছা করলেই সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে না। এর একটি প্রয়োজনীয় আইনগত পদ্ধতি রয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ করবে তারা নির্বাচন কমিশনে একটি হলফনামা দিতে পারে যে, নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করবে। যেহেতু জুলাই ঘোষণাপত্র ধরেই আলোচনা শুরু হয়েছে সেহেতু অনুচ্ছেদ ২২-এর নিয়মতান্ত্রিক কথাটির অর্থ হলো আগামী জাতীয় সংসদ।

৮.৩০ আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) বক্তব্য: যে সকল বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট আছে সেগুলোর সমাধান গণভোটের মাধ্যমে হতে পারে। প্রশ্ন আসছে যে সংসদ সুপ্রিম না কি গণভোট সুপ্রিম। এটির সমাধানের জন্য একটি গণভোট প্রয়োজন হবে। সংবিধান অনুযায়ী জনগণই সার্বভৌম। যে বিষয়ে একমত হওয়া যায়নি সেটি নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়া যেতে পারে। সবাই একমত হলে এবি পার্টি দেশের স্বার্থে সংস্কারের যে কোনো সিদ্ধান্তে সমর্থন প্রদানে একমত। জুলাই সনদে সত্ত্বা নে কিছু মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানের কিছু মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষমতা সংসদের নাই। তবে গণভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যেতে পারে। সংবিধানের প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের। যদি একমত হওয়া না যায় তাহলে অনুচ্ছেদ ১০৬-এর ভিত্তিতে আপিল বিভাগের কাছে মতামত চাওয়া যেতে পারে।

৮.৩১ ১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: বিশেষজ্ঞ প্যানেল থেকে সম্পূর্ণ একটি নতুন মতামত এসেছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের আগের মতামতের সাথে একেবারেই মিল নাই।

৮.৩২ সহ-সভাপতি: পূর্বের মতামতে বিশেষজ্ঞ প্যানেল গণভোট এবং সাংবিধানিক আদেশের কথা বলেছিলেন। এখন তারা সম্পূর্ণভাবে আর্টিকুলেট করে একটি ডকুমেন্ট হিসাবে দিয়েছেন। নতুন প্রস্তাবটি পূর্বের সাজেশন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে প্রণয়নকৃত। বিশেষজ্ঞ প্যানেল একাধিক বৈঠকে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প বিবেচনা করে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচ পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করে, এগুলো হচ্ছে অধ্যাদেশ, নির্বাহী আদেশ, গণভোট, বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ এবং ১০৬ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাওয়া। পরবর্তীকালে আরো বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিষয়সমূহকে (যার মধ্যে ভিন্নমত/নোট অব ডিসেন্ট আছে) সেগুলো ৪ ভাবে বাস্তবায়নের জন্যে পরামর্শ দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে:

১. অধ্যাদেশ;
২. নির্বাহী আদেশ;
৩. গণভোট ও
৪. বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ।

সর্বশেষ বিশেষজ্ঞ প্যানেলের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ অর্থাৎ Special Constitutional Order না বলে Constitution Order এবং গণভোটের কথা বলা আছে। CO receives the assent of the people through a referendum and it will be validated with the effect from the date of its enactment. ফলে বিশেষজ্ঞ প্যানেল অকস্মাৎ কিছু বলেন নাই।

৮.৩৩ ১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: বিশেষজ্ঞ প্যানেল অন্য ৪টি প্রস্তাব হতে সরে এসে একটিমাত্র বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করেছে আজকের প্রস্তাবনায়। সেখানে তারা জুলাই ঘোষণাপত্রের ২২ অনুচ্ছেদের কথা বলেছে যা ২৭ অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক। বিষয়টি নিয়ে ১০৬ অনুচ্ছেদে আদালতে যাওয়ার কথা অনেকেই বলেছে। রাজনৈতিক দলগুলো যে মতামত দিলো এবং আলোচনা করলো এর বাইরে গিয়ে শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মতামতই সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের কাছে জানতে চাওয়া যেতে পারে যে, আইনগত একটি ভিত্তি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্টে যেতে অনেকের অনীহা আছে এবং সেখানে কোন প্রস্তাবগুলো নিয়ে যাওয়া হবে সেখানেও অনেকের দ্বিমত আছে। গণভোট সাধারণত নির্দিষ্ট বিষয়ে হয়। কতগুলো বিষয়ে গণভোট হবে-৮৪টি, ১৯টি নাকি ২০টি মৌলিক বিষয় নিয়ে। সেখানে নোট অব ডিসেন্ট কী হবে তা বলা হয়নি। ফলে গণভোট দেশের জনগণের জন্য জটিল হয়ে যাবে।

৮.৩৪ সহ-সভাপতি: পূর্বের বৈঠকে রাজনৈতিক দলের ৬টি মতামত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের ৪টি মতামত ছিল সেটিও দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে ঐকমত্য হয়েছে যে, অধ্যাদেশ এবং সরকারি আদেশে করা যাবে। এতে একটি এগ্রিমেন্ট তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেল এবং রাজনৈতিক দল এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে। সেটি সরকারকে জানানো হয়েছে। এখন একটি নতুন বিষয় বিশেষজ্ঞ প্যানেল দিয়েছে যা উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে পূর্বের সবকিছু যে বাদ দেওয়া হয়েছে তা কিন্তু নয়।

৮.৩৫ ১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে যে জুলাই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেটির প্রোক্লামেশন ছিল না। যার ফলে এই ঘোষণার অধীনে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা সাংবিধানিকভাবে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। আন্দোলন বা গণ-অভ্যুত্থানে নতুন সংবিধান লিখন বা গণভোট আয়োজন করতে হবে বাংলাদেশের পরিবর্তনের জন্য এগুলো ছিল না। আশু বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়ে অধিকাংশ দলের ঐকমত্য আছে। সর্বশেষ আইনগত ভিত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া যেতে পারে।

৮.৩৬ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির বক্তব্য: যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেগুলোর মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে আইনি ভিত্তি কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করার দাবি করা হয়েছিল। একটি জায়গায় পৌঁছানোর জন্য সহনশীল ভূমিকা রাখবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি। জুলাই সনদের যে সকল জায়গায় নোট অব ডিসেন্ট আছে সেই জায়গাগুলোতে কাজ করার সুযোগ আছে কি না তা বিবেচনা করা দরকার। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট আছে। সেই ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের জায়গাগুলোতে বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জাতীয় স্বার্থে ঐকমত্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করা বেশি দরকার। জুলাই সনদ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার হিসাবে ইশতেহারে রাখা যেতে পারে। একইসাথে এটির আইনি ভিত্তি দেওয়া দরকার। তবে আইনি ভিত্তি কীভাবে হবে তা বের করতে হবে। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের প্রস্তাব নিয়ে নানা রকম আলোচনা আছে। আগামী সংসদের দুটি কাজ-একটি সংস্কার করবে আরেকটি হলো সরকার গঠন। এই দুটি কাজ করার ক্ষেত্রে বৈধতা কীভাবে পাবে সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেওয়া যেতে পারে।

৮.৩৯ সহ-সভাপতি: গতদিনের আলোচনার ধারাবাহিকতায় জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিরূপণের মাধ্যমে একজায়গায় কীভাবে উপনীত হওয়া যায় তা বিবেচনার জন্য আজকের বৈঠক। গত বৈঠকে রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষ থেকে ৬টি এবং বিশেষজ্ঞ প্যানেলের পক্ষ থেকে ৪টি মতামত দেওয়া হয়েছে। তারই আলোকে আজকের বৈঠকে যা উপস্থাপন করা হয়েছে এর অর্থ এটা নয় যে, এগুলো কমিশন থেকে প্রস্তাব আকারে সরকারের নিকট পাঠানো হচ্ছে। অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে কমিশন থেকে এগুলো সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। অতীতে যে সকল প্রস্তাব রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তার ওপর আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত সংবলিত প্রতিবেদন বিবেচনার জন্য বৈঠকে উপস্থাপন করা

হয়েছে। কমিশন এ ব্যাপারে এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। বৈঠকের মতামত এবং আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে সুপারিশ আকারে তা কমিশন থেকে সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হবে। তিনি বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য উপস্থাপিত প্রতিবেদন এবং এর বাইরেও যদি আরো কোনো মতামত থাকে তাহলে তা বৈঠকে উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

৮.৪০ জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর বক্তব্য: ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কমিশনকে ইতিপূর্বে জানানো হয়েছে। বৈঠকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ব্যাপারে সকল দল যদি একমত হয় তাহলে ঐকমত্যের স্বার্থে, দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের দলের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত মতামতের ব্যাপারে আরো নমনীয় হতে/সামান্য পরিবর্তন করতেও রাজি আছে বলে তিনি জানান। সকলে একমত হলে ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়ে তারাও একমত। ‘সংবিধান এবং জুলাই সনদ’ কে যেন কোনোভাবেই একে অপরের মুখোমুখি হতে না হয় সে বিষয়টি সকলকে আন্তরিকতার সাথে দেখা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

৮.৪১ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর বক্তব্য: সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলেও ১৩ মাস পরেও এ নিয়ে অনেক বিতর্ক করতে হচ্ছে এবং পরবর্তীকালে হয়তো আরো হবে। ২০২৪-এর ৫ই আগস্ট সংবিধান স্বীকৃত করে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি একটা বিপ্লবী সরকার গঠিত হতো তাহলে কোনো বিতর্ক হতো না। সকলে চাচ্ছে জুলাই সনদের একটা আইনি সুরক্ষা। এটা করার জন্য ১০৬ অনুযায়ী আপিল বিভাগে যাওয়ার ব্যাপারে তার দলের পক্ষ থেকে একমত পোষণ করেন।

৮.৪২ নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য: জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদই ভালো অপশন। ১০৬ অনুযায়ী কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে ব্যাপারে স্ট্যাডি করে সামনে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কমিশনের ভূমিকা রাখার পরামর্শ দেন। বিষয়টির ব্যাপারে কোর্ট যে রায় দিবেন তাতে তার দলের কোনো আপত্তি থাকবে না।

৮.৪৩ বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর আইনি ভিত্তি তৈরির জন্য সংবিধানের ১০৬-এর ব্যাপারে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের নিকট শরণাপন্ন হতে যদি কোনো বাধা/সমস্যা না থাকে তাহলে সেটি করা ই যুক্তিযুক্ত হবে।

৮.৪৪ জাতীয় নাগরিক পার্টির বক্তব্য: সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক সংস্কারসমূহ পরবর্তী সরকার কর্তৃক সংসদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানান। গণপরিষদ গঠিত হলে ভবিষ্যতের সকল বিতর্ক দূর করা/সমাধান করা সম্ভব হবে। জুলাই সনদে সংবিধানের যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা রেখে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হলে সংবিধানের ক্যারেক্টার পুরোপুরিভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ এর ব্যাপারে কোর্টের শরণাপন্ন হলে কোর্ট জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পক্ষে রায় নাও দিতে পারে। তখন জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ শঙ্কায় পড়ে যাবে। আলোচনার মাধ্যমে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্তমান সরকারের আমলেই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে বৈঠকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ব্যাপারে দলীয় ফোরামে আলোচনা করে মতামত প্রদানে কিছু সময়ের প্রয়োজন বলে জানান।

৮.৪৫ ভাসানী জনশক্তি পার্টি এর বক্তব্য: জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে বৈঠকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনান্তে যা বোঝা যাচ্ছে, তাতে বিশেষজ্ঞগণ যেভাবে বাস্তবায়নের মতামত দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ জুলাই চার্টার যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে যে ২৮টি আর্টিকেল আছে তার প্রতিটিই গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতের সকল বিতর্ক দূর করার লক্ষ্যে জুলাই সনদ কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা যায় সে ব্যাপারে অনুচ্ছেদ ১০৬ অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্টের মতামত গ্রহণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

৮.৪৬ আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) এর বক্তব্য: সংবিধানে এটা নেই ওটা নেই বলে সংবিধান সংস্কার করা যাবে না—এই ধারণাটি গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা-পরিপন্থি। রাজনৈতিক দলগুলো যদি জুলাই সনদের বাস্তবায়নের পদ্ধতির প্রশ্নে

নিজেদের অবস্থান থেকে নমনীয় না হয়, তবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পুরো প্রচেষ্টা মুখ খুবড়ে পড়বে যা জাতিকে এক গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিবে। সুতরাং, জাতীয় স্বার্থে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা জরুরি, নতুবা গণভোট ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

৮.৪৭ গণঅধিকার পরিষদ(জিওপি): জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি জনরায় বিপক্ষে আসে তাহলে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি শিক্ষা প্রকাশ করেন। এ সনদ বাস্তবায়নের জন্য জনগণ কমিশনকে ম্যান্ডেট দিয়েছে অর্থাৎ সরকারের আদেশেই এ কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টির ব্যাপারে সেভাবে ঐকমত্য প্রতীয়মানও হচ্ছে না। কোনো দেশেই সব কিছুর ব্যাপারে শতভাগ ঐকমত্য হয় না। ভিন্নমত তো থাকবেই। এ ভিন্নমতকে যতটা সম্ভব ঐকমত্যে নিয়ে আসার দায়িত্ব কমিশনের। তিনি এ ব্যাপারে কমিশনকে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানান।

৮.৪৫৮ সহ-সভাপতি: জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আসলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা নয়। বাস্তবায়ন করবে সরকার, কোনো রাজনৈতিক দল করবে না। কমিশন থেকে পরামর্শ দেওয়া যায় এবং সেটা কমিশন থেকে দেওয়াও হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মতদ্বৈততা আরো কমবে এবং সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৮.৪৯ গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছার চেষ্টা করা উচিত। আজকে বৈঠকে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তিই উত্থাপিত হয়েছে, কারণ দেশ একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কারণ প্রত্যেকটি পরিস্থিতির একটি ইউনিক দিক রয়েছে। সেই জায়গাটি বিবেচনায় রেখে সক্রিয় সাবজেক্টিভ ভূমিকায় সকলের আসা দরকার এবং সেখানে পলিটিক্যাল যে এজেন্ডা আছে, কর্মসূচি আছে তাতে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সংঘাত বা শক্তি পরীক্ষা যদি ভবিষ্যৎ নির্ধারণের মাধ্যম হয় তা অবশ্যই সংকটের জায়গায় নিয়ে যাবে তা কোনো রাজনৈতিক শক্তি ও জনগণের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলে তিনি মনে করেন না। সেই জায়গাটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত এবং সেখানে ২টি প্রশ্ন আছে-অভ্যুত্থান কিংবা বিপ্লব যে নামে বলা হোক না কেন বিদ্যমান সাংবিধানিক প্রক্রিয়া স্থগিত রেখে অগ্রসর না কি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অথবা দুই এর মাঝামাঝি কোনো প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হবে কি না তা পরিষ্কারভাবে কমিশনের কাছে তিনি জানতে চান। কমিশনের মেয়াদ ১ মাস বৃদ্ধির বিষয়ে বলেন, সভা চললেই কেবল অগ্রগতি হয় তা কিন্তু নয়, অনেক সময় গতি থাকে কিন্তু অগ্রগতি হয় না। কমিশন এমন গতি চর্চা করবে যাতে সেখানে পশ্চাৎ গতি তৈরি না হয়।

৮.৫০ সহ-সভাপতি: কমিশন এখন পর্যন্ত কোনো অবস্থান নেয়নি। সবাই এক জায়গায় আসতে পারলেও, সম্ভাবনা কম হলেও কমিশনের মতামত সরকারকে প্রদান করা হবে এবং বাস্তবায়ন করবে সরকার। তবে কমিশন সকলকে এক জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

৮.৫১ জাতীয় গণফ্রন্টের বক্তব্য: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য সকলের ঐকমত্য হওয়া কাম্য। তার দল মনে করে নির্বাচন পিছানোর কোনো সুযোগ নেই। তাই নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে, ঐকমত্য হতে হবে এবং সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে। কিন্তু বিলম্ব করলে পানি ঘোলা হবে, তাতে জাতীয় সংকট সৃষ্টি হবে এবং গভীরতম সংকটের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে।

৮.৫২ গণফোরামের বক্তব্য: জুলাই অভ্যুত্থানের পরে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো নানাভাবে বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এবং জন-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হচ্ছে না। তাই এগুলোকে সংস্কার করে রাষ্ট্র যাতে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে পরিচালিত হয় সেই লক্ষ্যে তাদের দল সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে আসছে এবং এখনো তারা চান যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছে এবং সেগুলো থেকে তারা যেগুলো ঐকমত্য পোষণ করবেন তা বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন। বিশেষ করে জুলাই অভ্যুত্থানের পরে সেই আকাঙ্ক্ষাকে যারা ধারণ করেন তাদের মধ্যে ঐকমত্য ব্যতীত এই সংস্কার বাস্তবায়ন করা মোটেই সম্ভব নয়। সংবিধান ও আইনের কাঠামোর মধ্যেই চলতে হবে এবং এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। সোশাল মিডিয়া এবং কিছু প্রিন্ট মিডিয়া ৭২-এর সংবিধান এবং ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। এছাড়া জুলাই সনদের ৩ নং ধারাতে স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি এবং কাঠামোগত দুর্বলতা

নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে তাদের দ্বিমত থাকলেও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

৮.৫৩ খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: আজকে বৈঠকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে The Legal experts panel-এর যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। জুলাই ঘোষণাপত্রেই তাদের আপত্তি রয়েছে এবং সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ নিয়েও অনেক কথা হয়েছে তাও ত্রুটিপূর্ণ। সরকারের ৩টি কাজ হলো-সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি স্বাভাবিক সরকার গঠিত হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে The Legal experts panel-এর প্রস্তাব গ্রহণ করে একটি সাংবিধানিক অর্ডারের মাধ্যমে শুরু করা এবং গণভোটের মাধ্যমে শেষ করা এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর জুলাই সনদ বাস্তবায়নের একমাত্র বৈধ ভিত্তি হলো গণভোট। এছাড়া সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

৮.৫৪ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া উদ্ভাবনই হচ্ছে এই আলোচনার বিষয়বস্তু। কারণ কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচনার আরো সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং আজকে The Legal experts panel-এর পক্ষ থেকে কমিশনে যে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে, তার আগে আলোচনার একটি বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত। সাংবিধানিক সরকার না কি গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে জনগণের অভিপ্রায় গঠিত সরকার প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, বিপ্লবী সরকার ঘোষণা না দেওয়ায় এটাকে বিপ্লবী সরকার বলা যাবে না, কিন্তু বিপ্লব তো হয়েছে এটাই বাস্তবতা। তিনি একটি প্রস্তাব রেখে বলেন যে, জনগণের অভিপ্রায়কে সামনে রেখে সংস্কারের আলোচনার জন্য সাংবিধানিক সরকার এবং বিপ্লবী সরকার এর মাঝখানে এসে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। আর তা না হলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না। তাই সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে যাওয়া ঠিক হবে না। আজকে কমিশন যে প্রস্তাব দিয়েছে এটিই শক্তিশালী প্রস্তাব এবং এর মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি হোক এবং সেই ভিত্তিতে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান।

৮.৫৫ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)-এর বক্তব্য: বর্তমান সরকার সাংবিধানিক না বিপ্লবী বা মাঝামাঝি কী সরকার তা নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন। সরকারের মেয়াদ ১ বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে। এ সরকার সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় আছে কি না তা এখন উপস্থাপন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়েছে এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিক সরকার হিসাবে তিনি ভাষণ দিয়েছেন। এখন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী ডাকা হবে না কেন সেই প্রশ্ন উঠেছে। যদি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের কাছে মতামত চাইবেন এবং সেটি যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে কেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬-এ গেলেন সুপ্রিম কোর্টের কাছে-সেই প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে। তাহলে কী ফ্যাসিস্ট হাসিনার স্বাক্ষরে অ্যাডভাইজারি রুল রাষ্ট্রপতিকে দিলে ভালো হতো। রাষ্ট্রপতি চাইতে পারেন। সমস্ত কার্য রাষ্ট্রপতি করতে পারেন। কিন্তু বিদ্যমান সংবিধান অনুসারে ২টি কার্যক্রম বাদে অন্যান্য কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ কেন নেয়নি সে প্রশ্ন তো উত্থাপিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি অ্যাডভাইজারি রুল সুপ্রিম কোর্টের কাছে চাইলেন এবং সুপ্রিম কোর্ট সেই পরামর্শ দিয়েছে। সেই প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টেই উত্থাপিত হতে পারত যে, রাষ্ট্রপতি এটি এখানে পাঠাতে পারেন কি না। অনুচ্ছেদ ১১১ এবং ১১২ অনুসারে রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী তখনকার বিদ্যমান এবং এখনকার বিদ্যমান জুডিশিয়ারি প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত নির্বাহী এবং জুডিশিয়ারির হায়ার ও লোয়ার সবাই মানতে বাধ্য। এখন যদি সেই প্রতিশনে না যাওয়া হয় এবং জুডিশিয়ারির কোনো সিদ্ধান্ত যদি নির্বাহী বিভাগ না মানে তাহলে রাষ্ট্রে সবসময় নৈরাজ্য হবে। এই জন্য এই কাভারেজগুলো দেওয়া হয়েছে। Legitimacy of the government এটিকে যে নামেই ডাকা হোক প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের শপথ গ্রহণ করানোর জন্য সুপ্রিম কোর্ট মতামত দিয়েছে। সরকারের নাম হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং প্রধানের নাম হচ্ছে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টা। এই নামেই সরকার চলছে। শোনা গেছে এই legitimacy নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী রিট করেছিলেন যেটির শুনানি হয়নি। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত যদি জুডিশিয়ারি দিত তাহলে

ভালো হতো। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণের জন্য সুপ্রিম কোর্ট যে মতামত দিয়েছে তার ব্যাখ্যার জন্য তো তাদের কাছে আবার যাবে। তারা রিভিউ করে কী বলবে যে, আমরা যে মতামত দিয়েছিলাম তা বেআইনি। তাহলে রাষ্ট্র কোথায় দাঁড়াই? এতে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং এর সুবিধাভোগী কে হবেন? এর ধারাবাহিকতা কী হবে? এটি কী কখনও চিন্তা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে বিপ্লবী সরকার। বিপ্লবী সরকার হয় নাই আবার সাংবিধানিক সরকার নিয়েও প্রশ্ন। কেউ কেউ বলছে মধ্যবর্তী সরকার অর্থাৎ অভিপ্রায়ের সরকার। সেই অভিপ্রায়টি কোথায় ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জুলাই ঘোষণাপত্রে উল্লেখ আছে। সেই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী লিগ্যাল এক্সপার্টদের পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে। একজনে বলেছে এটি source of power kit. আরেকজনে বলে source of aspiration, অথবা লিগ্যালিটি। কোনটি হবে? জুলাই ঘোষণাপত্র source of aspiration হতে পারে। তবে এর কোনো লিগ্যালিটি এখনও নাই। জুলাই ঘোষণাপত্রের দফা ২২, ২৫ এবং ২৭ এই তিনটি জায়গায় ৩ ভাবেই বিবৃত আছে। তবে মূল বক্তব্য একটি। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশের জনগণ সংবিধানের গণতান্ত্রিক সংস্কারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে এবং ২৫-এ বলা হয়েছে আয়োজিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে প্রতিশ্রুত প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে মানুষের প্রত্যাশা পূরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। ২৭-এ বলা হয়েছে, এই ঘোষণাপত্র এবং গণ-অভ্যুত্থানকে উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদের সংস্কারকৃত সংবিধানের তফসিলে এই ঘোষণাপত্র সন্নিবেশিত করা হবে। এগুলো তো সব করা হবে, হয়েছে এমন তো নয়। যদি হয়েছে বলা হতো তাহলে সেটি নিয়ে প্রশ্ন উঠতো। করা হবে বলা হয়েছে। কোন ফোরামে করা হবে, কখন করা হবে সেটি ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন যদি করা হয়েছে ভিত্তি ধরে লিগ্যাল এক্সপার্টরা সেখান থেকে source of aspiration অথবা লিগ্যালিটি নিয়ে যে মতামত প্রস্তুত করেছে তা তাঁরা দিতে পারে যা আলোচনার জন্য ভালো। এখন প্রশ্ন আসছে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা আছে কি না। হ্যাঁ, আছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, জুলাই ঘোষণাপত্র ঐতিহাসিক এবং জাতীয় ঘোষণা সেই দফাগুলো এখানে উল্লেখ করা কতটা প্রাসঙ্গিক। হ্যাঁ, প্রাসঙ্গিক। কারণ এই ঘোষণাপত্র জাতির সামনে একটি বিশাল আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই অভিপ্রায় তো জনগণ ব্যক্ত করেছে। সুতরাং এই ঘোষণাপত্রটি ঠিক। কিন্তু সেটি ধারণ করার জন্য প্রক্রিয়া বলা হয়েছে, সময় বলা হয়েছে এবং ফোরাম বলা আছে। সারা জাতি এই পদ্ধতিকে ধারণ করে। গণ-অভ্যুত্থানের সেন্টিমেন্ট এটি, অভিপ্রায় এটি। এই সরকারকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন অন্তর্বর্তী, প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা। প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রপরিচালনা করছেন নির্বাহী হিসাবে। এই নির্বাহী প্রধানকে নির্বাহী প্রধান হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে চ্যালেঞ্জ হওয়ার পরে জুডিশিয়ারি থেকে যদি কোনো সিদ্ধান্ত আসতো তাহলে এই প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যেত। সেটি তো আসেনি। তিনি এই সংস্কার কমিশন গঠন করেছেন, তিনি ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছেন। তাহলে তো legitimacy দেওয়া হয়েছে। তা না হলে এখানে কীভাবে আসা হলো? সংস্কার কমিশনের রিপোর্টগুলো কেন চর্চা করা হলো। রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো কীভাবে সমাধান করা যায়। সাংবিধানিক প্রশ্নগুলো কীভাবে সমাধান করা যায়। শুধুমাত্র সংবিধান সংক্রান্ত যে প্রস্তাবিত ঐকমত্যগুলো (নোট অব ডিসেন্টসহ) কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়-সেজন্যই তো দুই, তিনটি সভা হচ্ছে। লিগ্যাল এক্সপার্ট প্যানেল বলেছেন, The legal experts panel is advising the NCC to recommend to the Interim Government the following measures: এখানেই তো উদ্দেশ্যটি বলা আছে। শুধু সুপারিশ দিচ্ছে, সিদ্ধান্ত দিচ্ছে না। সেই সুপারিশগুলো জন্য তিনটি বিষয় আলোচনার জন্য ধরা হয়েছে।

- (i) The interim Government may enact of Constitution Order (CO) under the authority of Article 22 of the July Declaration incorporating the core reforms envisaged by the July Charter 2025. The CO will be immediately effective.

immediately যদি Constitution Order স্বাক্ষর হয় এবং সংবিধানের ১৯টি বিষয় যদি এখনই কার্যকর হয় তাহলে সংবিধান সংশোধন হয়ে গেল। সেটি কারা আইনগত বৈধতা দিবে। এর ভিত্তিতে কারা জুডিশিয়ারিতে যাবে। এর ভিত্তিতে কারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। তাদের আইনগত বৈধতা যদি এর ফোরাম থেকে অনুমোদন দেওয়া হয় সেটি আগামীকাল জুডিশিয়ারিতে চ্যালেঞ্জ হবে না সেটি কী কেউ বলতে পারে। তখন সে ব্যাপারে কী আদেশ আসবে। সেই প্রশ্নের জন্য অনুচ্ছেদ ১০৬-এ

সুপ্রিম কোর্টের মতামতের কথা বলা হয়েছে। এই সরকার বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ অথবা অন্য কোনোভাবে এই সংবিধানের পরিবর্তন আনতে পারে কি না।

- (ii) The CO may thereafter be put to a referendum to be held on the same date as the next elections. The CO may include the provision for referendum.

যদি সাংবিধানিক আদেশ ইস্যু হয় এবং সবাই যদি তা অনুমোদন করে এবং এটি সামনের নির্বাচনে আরেকটি ব্যালট দিয়ে রেফারেনডাম নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে দুটো দিক থাকতে পারে। সংসদ নির্বাচনে সংসদ-সদস্যদের ভোট দেওয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয়ভাবে যে ভোটটি কাউন্ট হবে, যারা ভোট প্রদান করবে তার মধ্যে অধিকাংশ জনগণ যদি রেফারেনডামের পক্ষে ভোট দেয় সেটিকে হ্যাঁ বলা হবে। যারা মেজোরিটি ভোট পাবে তারাই তো সরকার গঠন করবে। এটি এমনিতেই তাদেরও প্রতিশ্রুতি আছে যে সংস্কার বাস্তবায়ন করবে। রেফারেনডাম দিয়ে এটি ডাবল করা হলো। সংস্কার প্রস্তাবে মৌলিক বিষয়গুলো আছে। সেগুলোর অনুমোদন নিতে গেলে রেফারেনডামে অবশ্যই যাবে। পূর্বের রেফারেনডাম এবং পরের রেফারেনডাম দুটোতেই কী যাওয়া হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। পরের রেফারেনডাম মাস্ট। মৌলিক বিষয়গুলোর ফাইনাল অনুমোদনের জন্য জনগণের কাছে যেতে হবে অনুচ্ছেদ ১৪২ অনুসারে। এখন কয়টি রেফারেনডাম করা হবে এবং সেটি জনগণ কীভাবে নিবে।

৮.৫৬ সহ-সভাপতি: আজকের আলোচনায় কমিশনের দিক থেকে বিভিন্ন রকম প্রস্তাব, বিশেষজ্ঞ প্যানেলের আগের প্রস্তাবের বিস্তারিত তারা যেটা দিয়েছেন সেটা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কমিশনে উপস্থিত প্রায় সকলে তাদের বক্তব্য রেখেছেন। আজকের উপস্থিত প্রস্তাবকে অনেকেই বলেছেন যে এটি একটি নতুন প্রস্তাব। তাই নতুন প্রস্তাবের সাথে অন্যান্য প্রস্তাবের কাছাকাছি আসার জন্য সময়ের প্রয়োজন। যাতে দলগুলো পরস্পর আলোচনা করতে পারে। তিনি বলেন, অক্টোবরের শুরুর দিকে আবার আলোচনায় বসবেন। আর কমিশনের মেয়াদ ১ মাস বৃদ্ধি পেলেও ১ মাস নেওয়ার ইচ্ছা, আগ্রহ ও উদ্দেশ্য কোনোটাই তাদের নেই। সহ-সভাপতি উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[অতঃপর বিকাল ৫:০০টায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অধ্যকার বৈঠক শেষ হয়]